LAKI-ASEMA · TOINEN TUOMIOISTUIN

ENNAKKOTAPAUSPÄÄTÖS 112 / TA

Asia: Biometristen sensorien ja geenitarkastusten laillisuus yksityisalueiden rajapinnoilla

I. ASIA JA VAATIMUKSET

Vapaiden Laivureiden Liitto on saattanut tuomioistuimen ratkaistavaksi vaatimuksen, jonka mukaan teollisten ja biolääketieteellisten asemien siirtymähisseihin (erityisesti ns. Luokan 4 syväskannausportit, kuten Hissi 04) asetetut automaattiset veren- ja geenitunnistuslaitteet rikkovat Kynnyksen Perustamissopimuksen 8 §:n takaamaa ruumiillista koskemattomuutta ja ovat siten laittomia.

Vastaajana toiminut Klinikkaliitto on esittänyt, että lääketieteellisten tutkimusosastojen ja steriilien klinikkakiekkojen haltijoilla on ehdoton oikeus suojata asukkaitaan ja tuotantoaan ulkoisilta biologisilta tartunnoilta sekä kontaminoituneilta geeniperimiltä.

II. TUOMIOISTUIMEN RATKAISU (ÄÄNIN 3–2)

Tuomioistuin on punninnut yksilön liikkumisvapautta suhteessa asemakiinteistön haltijan suojaoikeuteen ja toteaa seuraavaa:

1. Yksityisalueen rajausoikeus: Vaikka yleisillä siirtymäväylillä kulkevaa ei saa ilman rikosepäilyä alistaa verikokeille, yksityisomisteisella klinikkakiekolla toimivalla toimiluvan haltijalla on laillinen oikeus asettaa tiloihinsa saapumisen ehdoksi biometrinen todentaminen tartuntatautien ja biologisen kontaminaation torjunnan nojalla.

2. Käännytyksen laillisuus: Mikäli saapuva henkilö kieltäytyy luovuttamasta verinäytettä tai DNA-tunnistetta hissiportille, häntä ei saa vangita ilman virkavallan päätöstä, mutta hänet saadaan laillisesti käännyttää takaisin alas tai sulkea eristyslukkoon odottamaan poistumiskuljetusta.

III. ERIÄVÄ MIELIPIDE (Tuomari Varjo)

"Tämä päätös antaa klinikkadynastioille mielivaltaisen vallan lajitella ihmiset orjiin ja herroihin solutason perusteella. Kun hissiporteista tehdään laillisia erottelijoita terveysturvallisuuden nimissä, oikeusvaltio lakkaa hissikuilun kynnyksellä. Jätän päätökseen eriävän mielipiteeni."

LAKI-ASEMA II TRIBUNALIS

VIRALLINEN SINETTI
TOINEN TUOMIOISTUIN · PÄÄTÖS LAINVOIMAINEN

Annettu Laki-asemalla,

Vaaka

VAAKA · Tuomari
Toinen Tuomioistuin, Siviilijaosto